

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3307/2531

พนักงานอัยการจังหวัดตรัง
นายแปลก รงค์รัตน์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 59, มาตรา 80, มาตรา 288

จำเลยใช้มีดแทงผู้เสียหาย 1 ที่ ผู้เสียหายใช้มือรับไว้มีดบาดง่ามมือบาดแผลเพียงเล็กน้อยใช้เวลารักษา 7 - 10 วันแสดงว่าจำเลยมิได้แทงโดยแรงเช่นกริยาของคนที่ต้องการจะฆ่ากัน ทั้งสาเหตุที่แทงก็เกิดจากการที่จำเลยอ้างว่าผู้เสียหายเล่นไฟโก่ง มีการพูดปรับความเข้าใจกันแล้วเกิดทำร้ายกันขึ้น ซึ่งไม่ใช่สาเหตุร้ายแรง จึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยมีเจตนาฆ่าผู้เสียหาย.

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยใช้มีดปลายแหลมแทงผู้เสียหายที่บริเวณท้องโดยเจตนาฆ่าผู้เสียหายใช้มือปัดมีดได้ทัน ผู้เสียหายจึงไม่ถึงแก่ความตายสมดังเจตนาของจำเลย ขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๘๘, ๘๐

จำเลยให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา ๒๘๘, ๘๐ จำคุก ๑๐ ปี

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ จำคุก ๑ ปี

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า สาเหตุที่จำเลยใช้มีดแทงนายพลัดผู้เสียหายเป็นเพราะ จำเลยเล่นการพนันไฟรั่มมีแพ้นายพลัดแล้วไม่จ่ายเงินให้นายพลัด อ้างว่านายพลัด เล่นไฟโกงนายพลัดโกรธเอาไฟของจำเลยกลับบ้านไป โดยจำเลยมิได้ทักท้วงหรือ แสดงอาการโกรธเคืองแต่อย่างใด ต่อมานายพลัดได้กลับมาใหม่เป็นทำนองจะมาปรับ ความเข้าใจกัน เมื่อนายพลัดกับจำเลยออกมาพูดกันนอกวงเหล้าก็เกิดทำร้ายกันขึ้น ซึ่งสาเหตุเพียงเท่านี้ยังนับว่าไม่ใช่สาเหตุร้ายแรงถึงขั้นจะฆ่ากัน ส่วนพฤติการณ์ที่ จำเลยกระทำลงไปนั้น น่าเชื่อว่าจำเลยใช้มีดแทงนายพลัดในระยะห่างประมาณ ๑ เมตร แล้วนายพลัดใช้มือรับไว้ แต่ถูกมีดบาดง่ามมือ เมื่อพิเคราะห์รายงานผลการ ตรวจชันสูตรบาดแผลของแพทย์ท้ายฟ้องแล้ว ปรากฏว่าแพทย์ผู้ตรวจจะบรรยายการ และความเห็นว่ามีบาดแผลที่ง่ามมือ ไม่แน่ใจว่าแผลนี้เกิดจากอะไร ถ้ารักษาถูกวิธี หายได้ใน ๗ - ๑๐ วัน ลักษณะบาดแผลที่นายพลัดได้รับมีเพียงเล็กน้อยบ่งชี้ว่าจำเลย มิได้จ้วงแทงโดยแรงเช่นกิริยาของคนที่ต้องการจะฆ่ากัน หากจ้วงแทงโดยแรงจริง บาดแผลที่ง่ามมือนายพลัดต้องมากกว่านี้ ทั้งข้อเท็จจริงน่าเชื่อว่า จำเลยแทงนาย พลัดเพียงทีเดียว พอนายพลัดรับมีดได้ก็เกิดปลุกปล้ำกัน แล้วนายแปลกกับพวกมา แยกจำเลยกับนายพลัดออกจากกัน จากนั้นจำเลยก็วิ่งกลับบ้าน มิได้กระทำการอันใด ที่จะแสดงถึงความโกรธแค้นอาฆาตอันจะเป็นการสื่อว่าจำเลยมีเจตนาจะฆ่านายพลัด เลย การกระทำของจำเลยยังไม่ถึงขั้นเป็นความผิดฐานพยายามฆ่าคนตายโดย เจตนา จำเลยคงมีความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่กายตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๒๙๕ เท่านั้น แต่โทษที่ศาลอุทธรณ์ลงมานั้นยังไม่ เหมาะสมกับสภาพความผิดของจำเลย เห็นควรแก้ไขเสียให้เหมาะสม

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-สุพจน์ นาถะพินธุ-วีระชัย สุตรสุวรรณ)

ศาลอุทธรณ์ - นายอุไร คังคะเกตุ

ต้น หมายเหตุ